Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 22/06/2020
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 23/06/2020
HASH: 303d6eccadf4c9792e247c1129112794
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'ASSOCIACIÓ FELINA ALINA (AFA)

Calaf, 18 de juny de 2020

REUNITS,

Per una banda, Sr. Jordi Badia, alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel secretari interventor de la corporació, Joan Miquel Roig Mestre.

De l'altra banda, la Sra. M. Carme Fitó amb DNI acabat en 657H amb domicili, c. Pare Roldós, 7, 1er. 3ª esc. Esq. En representació de l'Associació Felina Alina (AFA), en la seva qualitat de Presidenta que és d'aquesta entitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal i jurídica per conveni i obligar-se en els termes d'aquest document.

MANIFESTEN

I. Que de conformitat amb la qual cosa disposa de l'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i deixar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

II. Que a la satisfacció dels interessos generals contribueix d'una manera fonamental la iniciativa privada i, en particular, la d'aquelles entitats les activitats de les quals són d'utilitat i/o interès públic o social, i serveixen per complementar els serveis prestats per aquesta administració.

III. Que l'article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, atribueix als ajuntaments la responsabili de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatg així com controlar els animals salvatges urbans, i el mateix article diu que en prestació d'aquest servei, els ajuntaments poden concertar-ne l'execució amb entita externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels anima legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recolli d'animals de companyia.

IV. Que l'Ajuntament procurarà el sanejament en funció de la seva capacitat disponibilitat pressupostària de les colònies de gats del carrer, mitjançant el cont de la natalitat (esterilització) i determinarà en col·laboració amb l'entitat, els indrets s'han de situar els dispositius per alimentar i abeurar els animals.

V. Que ambdues parts tenen interès en aconseguir un tracte adequat i una millor ges de les colònies de gats en el municipi de Calaf, amb l'objectiu de donar compliment que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref de la Llei de protecció dels animals i normativa concurrent.

VI. Que l'entitat sense ànim de lucre (AFA), inscrita al Departament de Justícia i com entitat col·laboradora del DARP, en col·laboració amb l'Ajuntament desenvolupa programes i projectes dedicats a la protecció dels gats ferals de carrer i de tinen responsable de gats domèstics. Un dels seus programes és el de la protecció d

NIF P0803100G

Codi Validació: 9MR4ZGR566SZRY5AGQQ5X9RGE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

gats del carrer, que inclou tractaments veterinaris, esterilitzacions, alimentació, manteniment i control de les colònies estables, i programa d'adopcions.

VII. L'objecte d'aquest conveni, dins del marc legal del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, és el foment de la tinença responsable dels animals, i es concreta en la gestió de la població de gats de carrer del municipi de Calaf amb la intenció d'evitar els problemes derivats de la sobrepoblació.

VIII. Que és voluntat de les parts subscriure un CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS DE CARRER en el municipi, formalitzant el conveni, partint dels següents pactes que impliquen a ambdues parts.

PACTES

PRIMER.- AFA s'ocuparà de la gestió i control de les colònies de gats del municipi de Calaf, segons el mètode CER (captura, esterilització i retorn) i sempre segons la seva capacitat econòmica. Els gats capturats sempre es retornaran a la seva colònia d'origen, llevat que s'hagin de retenir per alguna malaltia que requereixi tractament veterinari, en aquest cas quedaran sota la custòdia d'AFA fins que s'hagin recuperat i després es retornaran.

SEGON.- El control poblacional es farà a través del mètode CER, i l'ordenació i manteniment de colònies de gats ja existents, donat que el poble és molt petit. Es promourà l'adopció dels gats abandonats, les cries i, en general, tots els gats susceptibles de ser socialitzats.

TERCER.- Que l'entitat AFA en relació amb l'activitat que realitza es comprometen a:

a) Identificar les ubicacions de les colònies de gats i reduir els punts d'alimentació per a un bon control, valorar el seu estat i mantenir aquesta informació actualitzada. I amb el suport de l'Ajuntament, evitar que aquests espais es converteixin en un lloc que faciliti nous abandonaments d'altres animals i d'atacs incívics i de maltractament, per part de persones no responsables.

b) Dur a terme el control de totes les colònies de gats del municipi de forma progressiva el temps. Amb el suport de l'Ajuntament es marcaran uns objectius anuals i un directrius a seguir, segons pressupost disponible i seguint el protocol d'actuació d mètode CER.

- Els gats seran capturats per membres d'AFA amb sistemes eficaços i adequats les necessitats, com ara gàbies trampa i/o transportins. La captura es farà manera que es produeixi el menor estat d'estrés a l'animal.

- Els gats capturats seran avaluats per el centre veterinari de referència d'AF podent-se canviar segons criteri acordat entre l'Ajuntament i AFA.

- A mascles com femelles, se'ls practicarà una visita d'avaluació d'estat de sal s'esterilitzaran i desparasitaran interna i externament. A les femelles se procurarà antibiòtic de llarga durada per 15 dies (convenia) i els masc cobertura d'antibiòtic per 48 hores. Sent el cost total per femelles de 75€ i p mascles de 55€, segons pressupost del centre de referència. Al dia següent ser esterilitzats es retornaran a la seva colònia d'origen, llevat que hagin de s retinguts per malaltia. Durant els dies posteriors es farà un seguiment p

Codi Validació: 9MR4ZGR566SZRY5AGQQ5X9RGE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

observar l'evolució del postoperatori. En cas que en la visita es detecti alguna malaltia, i segons sigui el cas restaran ingressats en el centre de referència esmentat, o quedaran sota la custòdia d'AFA en règim d'acolliment fins que es recuperin, es puguin retornar a la colònia o siguin adoptats.

- Els gats esterilitzats es marcaran al pavelló auricular de manera que es diferenciarà entre mascles i femelles, seguint la norma de marcatge auricular establerta per Salut Pública de la Diputació de Barcelona.

c) S'instal·laran els punts d'alimentació de forma consensuada on només hi accedirà personal autoritzat i només posaran el pinso en els punts d'alimentació autoritzats amb tolva i abeurador. S'instal·laran en una ubicació discreta i apartada de les zones de pas, sempre que sigui possible; es donarà als gats una alimentació equilibrada únicament amb pinso sec que contribueixi a millorar les seves condicions físiques i evitar situacions d'insalubritat.

d) Dur a terme el control i seguiment de les colònies. Per aturar el creixement cal esterilitzar el 70% de les femelles d'una colònia i la retirada dels gatons nascuts. De manera que la tendència de la població de la colònia sigui al decreixement i d'aquesta manera aconseguirem reduir el nombre de gats del municipi, sent aquest el principal objectiu.

e) Promoure una activitat anual de conscienciació sobre tinença responsable d'animals de companyia amb la col·laboració de l'Ajuntament.

QUART.- AFA portarà un registre de tots els gats de les colònies i s'indicarà quins tractaments han rebut, si estan esterilitzats o si s'han hagut de practicar eutanàsies i el farà arribar a l'Ajuntament.

CINQUÈ.- Que abans del dia 31 de gener de l'any següent abans de signar el conveni, AFA presentarà a l'Ajuntament de Calaf un balanç justificatiu dels ingressos i despeses realitzades amb la subvenció concedida, que només podran fer referència a tractaments clínics i d'alimentació, i una memòria general de l'activitat amb el registre de tots els gats de les colòni on s'indiquin els tractaments rebuts, les dades específiques sobre el nombre d'adopcio realitzades, esterilitzacions i altres.

SISÈ.- Protegir els hàbitats dels gats en la mesura que es pugui. I promoure una políti municipal proteccionista per als gats que viuen al carrer i de tinença responsable per als gats casa, mitjançant edició de pamflets informatius, publicacions en la revista municipal o la web també sessions informatives conjuntament amb AFA.

SETÈ.- Tan l'Ajuntament de Calaf com l'entitat AFA tindran en compte les recomanacio recollides en l'informe d'assessorament tècnic sobre el control de la població de gats urbans municipi de Calaf (adjunt).

VUITÈ.- Que durant la vigència d'aquest conveni, l'Ajuntament de Calaf realitzarà una aportac econòmica anual de 850€ partida 92400/4800 de subvencions a entitats, a l'associació AFA co a contraprestació de l'activitat a realitzar i pels materials a adquirir, despeses clíniques, transp dels gats i altres. El pagament de l'aportació anteriorment esmentada es farà efectiu un c justificades les despeses pel valor de la quantitat atorgada. Que, independent d'aques aportació econòmica, l'Ajuntament es compromet a sol·licitar en el proper període de ger

Codi Validació: 9MR4ZGR566SZRY5AGQQ5X9RGE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

febrer, l' ajuda de la Diputació per a animals de companyia (gossos i gats) i es concedirà a AFA, un 25% del total d'aquesta subvenció, sempre i quan la Diputació l'atorgui i l'Ajuntament disposi de saldo suficient a la partida destinada a la manutenció d'animals 3100/22113.

NOVÈ.- Que els voluntaris i associats renuncien a subscriure una pòlissa d'assegurança (per no disposar de pressupost) per cobrir els riscos i que n'assumeixen la responsabilitat, derivats de les actuacions d'aquest conveni i que es comprometen a no demandar ni a exigir indemnitzacions de qualsevol tipus ni a l'Ajuntament de Calaf, ni a AFA.

DESÈ- Residus: L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

ONZÈ.- El present conveni té vigència de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura i fins dia 31 de desembre de 2021. Serà prorrogable de forma expressa i revisable en funció de les necessitats que puguin sorgir i segons disponibilitat de pressupost.

DOTZÈ - Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.
En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones de l'entitat subvencionada.

TRETZÈ - Per part de la regidoria competent es durà a terme el seguiment i control de les actuacions que s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un òrgan específic per a complir aquestes funcions.

CATOZÈ - En cas d'incompliment dels compromisos establerts pel conveni es podrà acordar la resolució del conveni i el reintegrament de la subvenció rebuda.

QUINZÈ- Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni es resoldran de forma negociada entre les parts, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts mitjançant signatura electrònica.

Codi Validació: 9MR4ZGR566SZRY5AGQQ5X9RGE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

Per l'Ajuntament de Calaf
L' Alcalde
Jordi Badia

Per l'Associació Felina Alina (AFA)
La secretària
Alicia García

El Secretari Interventor
Joan Miquel Roig Mestre

Codi Validació: 9MR4ZGR566SZRY5AGQQ5X9RGE | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5